

국가유산청 적극행정 면책제도 운영 규정

제정 2019. 6.26. 문화재청 훈령 제495호

개정 2021. 1.18. 문화재청 훈령 제560호

일부개정 2024. 1. 8. 문화재청 훈령 제677호

일부개정 2024. 3. 19. 문화재청 훈령 제722호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「공공감사에 관한 법률」(이하 "공공감사법"이라 한다)과 같은 법 시행령(이하 "공공감사법 시행령"이라 한다)에서 정하고 있는 다음 각 호의 사항에 대한 업무수행을 위해 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

1. 「공공감사법」 제23조의2에 따른 적극행정에 대한 면책
2. 「공공감사법 시행령」 제13조의2에 따른 신청에 의한 일상감사

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "적극행정"이란 자체감사를 받는 자가 불합리한 규제를 개선하거나 공익사업을 추진하는 등 공공의 이익을 증진하기 위하여 성실하고 적극적으로 업무를 처리하는 행위를 말한다.
2. "적극행정면책"이란 자체감사를 받는 자가 고의 또는 중과실 없이 적극적으로 업무를 처리한 결과에 대하여 「국가유산청 감사 규정」(이하 "자체감사규정"이라 한다)에 따른 불이익한 처분요구를 등을 하지 않거나 그 책임을 감경 또는 면제하는 것을 말한다.
3. "자체감사를 받는 자"란 「자체감사규정」 제1조2에서 정한 감사대상 기관과 그 감사대상 기관에 소속된 공무원 또는 그에 소속된 임직원 등(이하 "공무원 등"이라 한다)을 말한다.
4. "신청에 의한 일상감사(이하 "사전컨설팅감사"라 한다)"란 불합리한 제도 등으로 인해 적극적인 업무수행이 어려운 경우, 해당 업무의 수행에 앞서 업무 처리 방향 등에 대해 미리 감사의견을 듣는 것을 말한다.

제2장 적극행정면책 제도

제3조(적극행정면책의 범위) ① 이 규정은 「자체감사규정」에서 정한 감사대상 업무 전반에 걸쳐 적용된다.

② 국가유산 보호 등을 위한 정책의 수립 또는 집행과 직접적으로 관련된 업무처리 및 불합리한 규제개선과 관련한 업무처리에 대해서는 관련된 모든 정상(情狀)을 더욱 심도 있게 검토하여 면책 여부를 결정한다.

제4조(면책 대상자) 이 규정에 따른 면책은 "자체감사를 받는 자"에게 적용된다.

제5조(적극행정면책의 기준) ① 자체감사를 받는 자가 적극행정면책의 대상이 되기 위해서는 다음 각 호에서 정한 기준들을 충족하여야 한다.

1. 자체감사를 받는 자의 업무처리가 불합리한 규제의 개선, 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 것일 것
2. 자체감사를 받는 자가 업무를 적극적으로 처리한 결과일 것
3. 자체감사를 받는 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 것

② 제1항에도 불구하고 자체감사를 받는 자가 감사원이나 자체감사기구에 사전컨설팅을 신청하여 사전컨설팅 의견대로 업무를 처리한 경우에는 제1항의 기준을 충족한 것으로 추정한다. 다만, 자체감사를 받는 자와 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 있는 등 특별한 사유가 있어 적극행정면책 하는 것이 부적절한 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제46조에 따른 국민권익위원회의 시정권고 또는 의견표명 대로 업무를 처리한 경우에는 제1항 각호의 면책 요건을 충족한 것으로 본다.

제6조(고의 또는 중과실의 배제 추정) 자체감사를 받는 자가 다음 각 호에서 정한 바를 모두 충족한 경우에는 제5조제1항제3호에서 정한 고의 또는 중과실이 없는 것으로 추정한다.

1. 자체감사를 받는 자와 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것
2. 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없었을 것

제7조(적극행정 면책제도 안내) 국가유산청 감사담당부서의 장(이하 "감사담당부서의 장"이라 한다)은 실지감사를 할 때, 지적사항에 대한 질문서를 보낼 때, 감사결과를 통보할 때에는 별지 제1호 서식의 적극행정 면책제도 안내문을 자체감사 대상기관의 장(국가유산청 본청의 경우에는 대상부서의 장을 포함하며, 이하 "자체감사 대상기관의 장 등"이라 한다) 또는 자체감사를 받는 자에게 통보하여야 한다.

제8조(면책 신청) 자체감사를 받는 자 또는 자체감사 대상기관의 장 등이 적극행정에 대한 면책을 받으려는 경우에는 별지 제2호 서식의 적극행정 면책신청서(이하 "면책신청서"라 한다)에 면책 사유를 소명하기 위한 증거자료 등을 첨부하여 감사담당부서의 장에게 제출하여야 한다.

제9조(면책 결정) ① 감사담당부서의 장은 제8조에 따라 제출된 면책신청서를 검토한 결과 제5조에 따른 면책기준을 충족하였다고 인정될 때에는 별지 제3호 서식의 면책검토서를 작성하여 「자체감사규정」 제17조에 따른 감사처분심의위원회에 심사를 요청하고 면책여부를 신속하게 결정하여야 한다.

② 감사담당부서의 장은 자체감사결과 지적된 사항에 대하여 직권으로 검토한 결과 제5조에 따른 적극행정면책 기준을 충족하였다고 인정될 때에는 제8조에 따른 면책신청이 없는 경우에도 감사처분심의위원회의 심사를 거쳐 면책으로 결정할 수 있다.

제9조의2(현장 면책) ① 자체감사를 받는 자는 감사기간 중 지적된 사항이 적극행정에 해당한다고 판단될 경우에는 감사대상기관의 감사부서 책임자 의견을 첨부하여 별지 제2호의 2서식에 따라 현장에서 감사자를 거쳐 감사담당부서의 장에게 면책 검토를 요청할 수 있다.

② 감사담당부서의 장은 제1항에 따른 현장 면책요청이 제5조에 따른 적극행정 면책 기준을 갖추었다고 인정될 때에는 감사기간 중 현장에서 면책 결정을 할 수 있다.

③ 감사담당부서의 장은 제2항에 따라 현장에서 면책 결정을 할 경우에는 제9조에 따른 심사위원회의 심사를 거치지 아니할 수 있다.

④ 감사담당부서의 장은 제2항에 따라 면책결정을 한 때에는 제10조에 따라 이를 면책을 신청한 자 및 자체감사 대상기관의 장 등에게 통보하여야 한다.

⑤ 감사담당부서의 장은 제1항에 따라 신청된 면책 검토 요청이 사안의 복잡성 등으로 인하여 감사마감회의 전까지 면책여부를 결정하지 못할 경우에는 실지감사 종료 후 감사결과 처리단계에서 면책 여부를 계속 검토 할 수 있으며, 이 경우에는 제9조에 따른 면책 결정 절차를 따라야 한다.

제10조(면책 결정 통보 등) ① 감사담당부서의 장은 제9조 제1항에 따라 면책여부에 대해 결정한 때에는 별지 제4호 서식에 따라 지체 없이 이를 면책을 신청한 자 및 자체감사 대상기관의 장 등에게 통보하여야 하고, 제9조 제2항에 따라 면책결정을 한 때에는 자체감사 대상기관의 장 등에게 통보하여야 한다.

② 감사담당부서의 장은 제9조 제1항 또는 제2항에 따라 면책으로 결정한 때에는 매 분기 종료 후 10일 내에 이를 감사원에 보고하여야 한다.

제11조(유의사항) 적극행정 면책제도는 감사과정에서 성실하고 적극적으로 일하는 공무원 등에 대한 불이익한 처분요구 등을 신중하게 하려는 취지의 제도로서, 감사를 느슨하게 하거나 감사실시를 면제하는 등의 제도로 운영되거나 오해되어서는 아니 된다.

제3장 사전컨설팅감사 제도

제12조(사전컨설팅감사의 대상) ① 자체감사 대상기관의 장 등은 「공공감사법 시행령」 제13조의2에 해당되는 업무로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무의 수행에 앞서 감사담당부서의 장에게 사전컨설팅감사를 신청할 수 있다.

1. 인·허가 등 규제 관련 업무
 2. 규제 관련 법령, 행정규칙 등의 해석에 대한 이견 등으로 인하여 발생한 민원 업무
 3. 공공의 이익을 목적으로 적극행정이 필요하나 감사 부담으로 신속한 업무처리가 곤란한 경우
 4. 그 밖에 감사담당부서의 장 또는 자체감사 대상기관의 장 등이 규제 개선 등을 위해 필요하다고 인정하는 경우
- ② 행정심판, 소송, 수사 또는 타 기관에서 감사 중인 사항, 타 법령에서 정하고 있는 재심의 절차를 거친 사항 등은 대상에서 제외한다.

제13조(사전컨설팅감사의 신청) ① 자체감사 대상기관의 장 등은 제12조 제1항에 해당되는 사항에 대하여 사전컨설팅감사가 필요하다고 인정되는 경우에는 별지 제5호 서식에 따른 신청서를 작성하여 감사담당부서의 장에게 제출하여야 한다.

② 사전컨설팅감사에 대한 소관부서의 판단이 지연되거나, 미해결된 사안의 경우에는 이해관계자도 사전컨설팅을 신청할 수 있다.

③ 감사담당부서의 장은 사전컨설팅감사에 해당하는 업무를 자체적으로 발굴하여 직권으로 사전컨설팅감사를 실시할 수 있다.

제14조(사전컨설팅감사의 기준) ① 감사담당부서의 장은 제13조에 따라 접수된 신청서가 다음 각 호의 요건을 모두 충족한 경우에는 사전컨설팅감사를 실시하여야 한다.

1. 업무처리의 목적이 공공의 이익을 위한 경우로서 관련 공무원 등의 사적인 이익을 취득하거나 특정인에 대한 특혜 부여 등의 비위가 없을 것
 2. 정부정책의 수립이나 집행, 국민 편익 증진 등을 위해 제반 여건에 비추어 해당 업무를 추진하거나 처리해야 할 필요성과 타당성이 있을 것
- ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우에는 사전컨설팅감사 신청서를 반려하여야 한다. 다만, 고용 창출, 경기 활성화를 유발할 수 있는 인·허가와 관련된 사항에 대해서는 반려하지 않는 것을 원칙으로 한다.

1. 금품수수, 고의·중과실, 무사안일 및 직무태만의 경우
2. 자의적인 법 해석 및 집행으로 법령의 본질적인 사항에 위배되는 경우
3. 위법·부당한 민원을 수용한 특혜성 업무처리의 경우
4. 위 각 호에 준하는 위법·부당한 행위

제15조(사전컨설팅감사 실시) ① 사전컨설팅감사는 서면감사를 원칙으로 하되, 현지 확인 등 실질감사를 할 수 있다.

② 감사담당부서의 장은 필요하다고 인정되는 경우에는 관련 공무원 등에게 출석 및 진술, 의문사항에 대한 질의·확인과 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있으며, 관련 공무원 등은 이에 응하여야 한다.

③ 감사담당부서의 장은 사전컨설팅감사의 내용이 국민생활에 미치는 영향이 크거나 다수의 이해관계자와 관련된 사항 등에 대하여 신중한 검토가 필요하다고 판단되는 경우에는 외부

전문가를 포함하는 위원회를 구성하여 자문을 받을 수 있다.

제16조(사전컨설팅감사 결과 처리) ① 감사담당부서의 장은 사전컨설팅감사 접수일로부터 30일 이내에 별지 제6호 서식에 따른 사전컨설팅감사 의견서를 작성하여 신청서를 제출한 자체감사 대상기관의 장 등(이하 "감사신청기관의 장 등"이라 한다)에게 통보하여야 한다. 다만, 사전컨설팅감사의 내용이 국민생활에 미치는 영향이 크거나 다수의 이해관계자와 관련된 사안 등에 해당되어 신중한 검토가 필요한 경우에는 그 기간을 연장할 수 있다.

② 제1항에 따라 사전컨설팅감사 의견서를 통보받은 감사신청기관의 장 등은 특별한 사정이 없는 한 사전컨설팅감사 의견을 반영하여 해당 업무를 처리하여야 한다.

제17조(사전컨설팅감사의 효력) ① 감사담당부서의 장은 제16조제2항에 따라 사전컨설팅감사 의견을 반영하여 적극행정을 추진한 결과에 대해서는 자체감사를 실시할 때 그 책임을 묻지 아니한다.

② 감사담당부서의 장은 사전컨설팅감사 결과 불합리한 제도 등의 개선이 필요하다고 판단되는 경우에는 소관 기관 또는 부서에 필요한 조치를 요청할 수 있다.

제18조(이행결과 제출) ① 감사신청기관의 장 등은 제16조 제2항에 따라 사전컨설팅감사 의견을 업무에 반영하여 처리한 결과를 처리한 날부터 10일 이내에 감사담당부서의 장에게 제출하여야 한다.

② 제17조 제2항에 따라 불합리한 제도 등의 개선 조치 요청을 받은 기관 또는 부서의 장은 요청받은 날부터 2개월 이내에 조치결과를 감사담당부서의 장에게 제출하여야 한다. 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 그 기간을 연장할 수 있다.

제19조(다른 규정의 준용) 이 규정에 특별히 정한 사항 외에는 「공공감사법」, 「공공감사법 시행령」, 「자체감사규정」에 따른 일반적인 감사결과 보고 및 처리 절차를 따른다.

부 칙 <제495호, 2019. 6. 26.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제560호, 2021. 1. 18.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제677호, 2024. 1. 8.>

이 훈령은 2024년 5월 17일부터 시행한다.

부 칙 <제722호, 2024. 3. 19.>

이 훈령은 2024년 5월 17일부터 시행한다.

적극행정 면책제도 안내문

국가유산청은 불합리한 규제의 개선 등 공공의 이익을 위하여 성실하고 능동적으로 업무처리를 한 공직자에 대하여 적극행정 면책제도를 운영하고 있습니다.

국가유산청 자체감사 과정에서 지적된 사안 중 적극행정면책 기준에 해당된다고 판단되는 사안(적극행정 면책기준을 충족하거나 사전컨설팅감사 의견대로 이행한 경우)에 대해서는 국가유산청 법무감사담당관실로 면책을 신청하여 주시기 바랍니다.

1. 신청권자 : 자체감사 대상기관의 장(국가유산청 본청의 경우에는 대상부서의 장을 포함) 또는 자체감사를 받는 자

2. 적극행정 면책기준 (모두 충족하여야 함)

- 자체감사를 받는 자의 업무처리가 불합리한 규제의 개선, 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 것일 것
- 자체감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리한 결과일 것
- 자체감사를 받는 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 것*

* 고의 또는 중과실의 배제 추정 요건 (모두 충족하여야 함)

- ▶ 자체감사를 받는 자와 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것
- ▶ 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없었을 것

※ 감사원이나 국가유산청 법무감사담당관실에 사전컨설팅감사를 신청하여 사전컨설팅감사 의견대로 업무를 처리한 경우에는 특별한 사유(사적인 이해관계 등)가 없는 한 적극행정 면책기준을 충족한 것으로 추정

적극행정면책 신청서

적극행정면책 신청 요지		
구체적 판단기준 내용	해당 여부	첨부서류 (관련 소명내용 및 증빙자료)
1. 업무처리가 공공의 이익을 위한 것인지 여부		
2. 업무를 적극적으로 처리한 결과인지 여부		
3. 고의나 중대한 과실이 있는지 여부		
가. 자체감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것		
나. 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없었을 것		
4. 기 타 (사전컨설팅감사 의견대로 이행한 경우 등)		

「국가유산청 적극행정 면책제도 운영규정」 제8조에 따라 적극행정면책을 받기 위하여 위와 같이 신청합니다.

20 년 월 일

신청인 기관(부서)명 직위(직급) 성명 (서명 또는 인)

국가유산청 법무감사담당관 귀중

현장면책 검토 요청서

소관부서	
제목	(예시) ○○ 사업 공사업체 선정에 관한 사항
감사 시 논의된 주요 지적 사항	
적극행정 면책 신청 사유	
면책 신청 사유	관련 소명내용 및 증빙자료
1. 업무처리가 공공의 이익을 위한 것인지 여부	
2. 업무를 적극적으로 처리한 결과인지 여부	
3. 고의나 중대한 과실이 있는지 여부	
가. 자체감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것	
나. 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없었을 것	
4. 감사대상기관 감사부서 의견	

「국가유산청 적극행정 면책제도 운영규정」 제9조2에 따라 적극행정면책을 받기 위하여 위와 같이 신청합니다.

20 년 월 일

신청인 기관(부서)명 직위(직급) 성명 (서명 또는 인)

국가유산청 법무감사담당관 귀중

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

적극행정면책 검토서

신청기관(부서명)		신청인	
심사 대상자			
감사사항		처분종류	
처분제목			
지적요지			
적극행정 면책기준별 검토의견			
구체적 판단기준	해당여부	검토의견	
1. 업무처리의 공공의 이익 여부			
2. 업무를 적극적으로 처리한 결과인지 여부			
3. 고의 또는 중과실 존재 여부			
가. 자체감사를 받는 사람과 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것			
나. 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없었을 것			
○ 총 합 의 견			
법무감사담당관 : 직급(위)		성명	(서명 또는 인)

적극행정면책 결정 통지서

제 목			
신청기관 (부서명)		신청인	
결정내용	적극행정 면책 ☐ 면책 불가 ☐		
결정사유			
기 타			
「국가유산청 적극행정 면책제도 운영규정」 제10조에 따라 위와 같이 면책신청에 대한 결정내용을 통보합니다. 20 년 월 일 국가유산청 법무감사담당관			

사전컨설팅감사 신청서

신청기관 (부서명)		접수일자	20 . .
건 명			
1. 사전컨설팅감사 신청 내용 2. 관련 법령 및 사업 개요(추진일정 등) 1) 관련 법령 2) 사업개요 또는 추진경과 3. 사전컨설팅감사 신청 사유 1) 주요 쟁점 2) 신청기관(부서)에서 확인 및 점검한 사항 3) 사전컨설팅감사를 신청한 배경 ※ 붙임 : 관련 증빙·근거법령·해당 사업의 세부자료 등			

사전컨설팅감사 의견서

신청기관 (부서명)		접수일자	20 . .
건 명			
사전컨설팅 감사 의견			
기 타			
「국가유산청 적극행정 면책제도 운영규정」 제16조에 따라 사전컨설팅감사 신청에 대한 의견을 통보합니다. 20 년 월 일 국가유산청 법무감사담당관			